

1501422-88.2019.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... ensino médio, é pintor e está preso por tráfico de drogas. Disse que a vítima chegou à sua casa, ela estava com olhos vermelhos, acredita que ela tenha feito uso de álcool e drogas. Sua mãe disse que a criança estava gripada, a vítima se alterou e tentou agredir sua mãe, entrevistou e separou a contenda. Acredita que a vítima se tenha autolesionado, não jogou roupas na vítima, uma peça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501422-88.2019.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501422-88.2019.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2255954/2019 - DEL.POL.LEME, 4343810 - DEL.POL.LEME, 4828/19/807 - DEL.POL.LEME, 2255954 - DEL.POL.LEME, 4828/19/807 - DEL.POL.LEME, 2255954 - DEL.POL.LEME, 4828/19/807 - DEL.POL.LEME, 2255954 - DEL.POL.LEME, 4828/19/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE ANTONIO DA COSTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

ALEXANDRE ANTONIO DA COSTA foi denunciado porque (i) no dia 11 de agosto de 2019, por volta das 08:55 horas, na Rua Frederico Hildebrande, Centro, nesta cidade e comarca de Leme/SP, no âmbito das relações domésticas, teria ofendido a integridade física de Tainara Selena Santos Lima, causando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo pericial de fls. 41/42, e (ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço anteriormente descritas, logo após o delito supra referido, no âmbito das relações domésticas, teria ameaçado Tainara Selena Santos Lima, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2020 (fls. 55).

O réu foi citado (fls. 67) e apresentou resposta à acusação (fls. 72/73).

Nesta audiência, foi ouvida a vítima, uma testemunha e, ao final, o réu foi

interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado por falta de provas suficientes para condenação; a Defesa reiterou os argumentos ministeriais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

Os autos são instruídos por boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exame de corpo de delito (fls. 06) e laudo pericial (fls. 41/42).

Em juízo, a vítima relatou que sua filha dormiu na casa da família do réu, buscaria a criança na manhã de domingo, atrasou-se, ao acordar, deparou-se com mensagens em seu telefone, foi buscar a criança, o réu estava alterado, jogou pertences da criança, discutiram, o réu lhe segurou pelos braços, deu tapas, gritou. O réu lhe atacou, empurrou-o e deu um chute nas partes. O réu iniciou as agressões, segurou seu braço e puxou seu cabelo. Ao sair da casa do réu, o réu telefonou para sua mãe e mandou uma mensagem dizendo que "o que é seu está aguardado" e que deveria apanhar novamente. Ficou amedrontada. Depois do telefone, registrou a ocorrência policial. Não mantém contato com o réu.

Na fase policial disse que "MANTEVE UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM ALEXANDRE ANTONIO DA COSTA DURANTE APROXIMADAMENTE QUATRO ANOS, SENDO QUE VIVERAM AMASIADOS POR APENAS QUATRO MESES. POSSUEM UMA FILHA DE QUATRO ANOS DE IDADE E ENCONTRAM-SE SEPARADOS HÁ TRES ANOS. NO DIA DOS FATOS A DECLARANTE FOI ATÉ A CASA DE ALEXANDRE PARA BUSCAR A FILHA A PEDIDO DO MESMO, NO ENTANTO, COMO ALEXANDRE ACHOU QUE A DECLARANTE DEMOROU MUITO, JÁ ESTAVA ALETRADO A SUA ESPERA E ASSIM QUE A MESMA CHEGOU JÁ FOI JOGANDO A SACOLA DE ROUPAS DA CRIANÇA SOBRE A DECLARANTE LHE DISSE: "VOCÊ TEM QUE APANHAR , VOCÊ NÃO APRENDE MESMO " E ATO ACONTÍNUO PASSOU A AGREDIR A DECLARANTE FISISCAMENTE, SEGURANDO-A VIOLENTAMENTE PELOS BRAÇOS, DESFERINDO-LHE TAPAS NA REGIÃO DOS OMBROS E PUXÕES DE CABELO. ALEXANDRE AINDA AMEAÇOU A DECLARANTE DIZENDO-LHE: "O QUE É SEU TÁ GUARDADO". NESTE ATO MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CONTRA ALEXANDRE ANTONIO DA COSTA PELO CRIME DE AMEAÇA." - fls. 14 - declarações datadas de 20/09/2021.

A informante do Juízo Isabel Filomena Cechinatto da Costa discorreu que foi entregar a criança, o réu lhe acompanhou ao portão, a vítima invadiu casa, entrou sem ordem, a vítima agrediu o réu, pegou o réu pelo pescoço, desferiu chutes, foi ofendida pela vítima e passou mal. A vítima proferiu ameaças. O namorado da vítima foi ao portão, não permitiu que ele ingressasse na casa, a vítima "iria aprontar mais". A vítima fez "muito barraco" desde que a criança nasceu. Disse que cuida da criança quando a vítima precisa. A vítima não permitiu que a o pai mantivesse contato com a criança. Ouviu comentários que a vítima "bebia muito". A vítima chegou atrasada para buscar a criança, estava nervosa e agrediu o réu.

O réu disse que tem 26 anos, é solteiro, tem uma 01 filha de 06 anos, estudou até 01º ano do ensino médio, é pintor e está preso por tráfico de drogas. Disse que a vítima chegou à sua casa, ela estava com olhos vermelhos, acredita que ela tenha feito uso de álcool e drogas. Sua mãe disse que a criança estava gripada, a vítima se alterou e tentou agredir sua mãe, entrevistou e separou a contenda. Acredita que a vítima se tenha autolesionado, não jogou roupas na vítima, uma peça de roupa caiu ao chão. A vítima lhe deu um pontapé depois que saiu da casa, ela retornou e lhe atingiu com um golpe. Telefonou para o pai da vítima e pediu para que ela respeitasse sua mãe.

Na fase policial, disse que "namorou com Tainara Selena Santos Lima durante quatro anos, tendo residido juntamente com a mesma por apenas quatro meses. Encontram-se separados há mais de três anos e possuem uma filha de nome Beatriz de quatro anos de idade. Beatriz reside com Tainara e o declarante sempre a levava para sua casa aos finais de semana, no entanto não existe regulamentação de visitas. Tainara não quer que o declarante vá até a frente da casa dela, motivo pelo qual o declarante sempre pede para que a mesma vá buscar a menina na casa dele. Acontece que Tainara nunca cumpre o horário que o declarante lhe pede para ir. No final de semana dos fatos (dia dos pais) Beatriz foi para a casa do declarante na sexta-feira, permanecendo até domingo. O declarante telefonou para Tainara pedindo para que

fosse buscar a filha no domingo às 07:30 horas da manhã, sendo que Tainara chegou às 09:30 horas. Ao chegar, de fato o declarante já estava irritado, visto que sua genitora havia deixado a menina pronta bem cedo. Passaram a discutir e Tainara desferiu um ponta-pé na perna do declarante. Quando disse à Tainara que era sua genitora que estava achando ruim, Tainara quis entrar na residência para "criar caso" com a genitora do declarante, momento em que este a segurou pelos cabelos com o intuito de proibi-la de entrar e causar ainda mais problemas. É verdade que jogou a sacola de roupas sobre Tainara." - fls. 17.

Nesta toada, verifico que, finda a instrução processual, há dúvida quanto à dinâmica do fato, a vítima e o réu alteraram a versão apresentada na fase policial; nos autos do inquérito policial, a vítima nada mencionou acerca das ameaças proferidas por intermédio de telefonema para sua mãe, das agressões mútuas e discussão prévia; embora a mãe do acusado não preste compromisso de dizer a verdade, os fatos se passaram em sua casa e seu relato está em conformidade com a versão apresentada pelo acusado.

Assim, forçoso reconhecer que, finda a instrução processual, há dúvida que não permite a condenação do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO o réu ALEXANDRE ANTONIO DA COSTA, nos moldes do inciso VII do artigo 386 do CPP.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Leme, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA